

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO

1. Introducción

El presente documento establece los Términos y Condiciones (en adelante "T&C") que rigen el acceso y uso del Portal Interno de G.A.R.I.N Steakhouse (en adelante "el Portal" o "el Sistema"). Al crear una cuenta o acceder al Portal, el usuario acepta en su totalidad los presentes T&C, así como la Política de Privacidad descrita en la Parte I.

El Portal es una herramienta de uso exclusivo interno diseñada para facilitar la gestión operativa del restaurante. Cualquier uso fuera del alcance definido en estos T&C estará prohibido y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias o legales.

2. Uso Permitido del Servicio

El acceso al Portal se otorga únicamente para las actividades laborales y operativas propias del puesto del usuario. Está expresamente permitido:

- Consultar horarios, asistencias y reportes de desempeño propios.
- Registrar y gestionar actividades operativas según el rol asignado.
- Comunicarse con compañeros y superiores a través de las herramientas habilitadas.
- Acceder a documentos, manuales y recursos de capacitación corporativos.

8.1 Usos Prohibidos

Queda expresamente prohibido:

- Compartir credenciales de acceso con terceros dentro o fuera de la empresa.
- Acceder a módulos o información para los que no se tenga autorización según el rol.
- Descargar, copiar o distribuir información confidencial del negocio sin autorización.
- Usar el Portal para actividades personales, comerciales ajenas al negocio o ilícitas.
- Intentar vulnerar, hackear o alterar el sistema o los datos de otros usuarios.
- Modificar, descompilar o realizar ingeniería inversa sobre el software del Portal.

El incumplimiento de las restricciones anteriores podrá derivar en suspensión de acceso, sanción laboral conforme al Reglamento Interior de Trabajo, y en su caso, denuncia ante las autoridades competentes.

3. Registro y Gestión de Cuentas

9.1 Creación de Cuenta

El alta de usuarios será realizada exclusivamente por el Administrador del sistema o el gerente autorizado. No se permite el autorregistro. Cada usuario recibirá credenciales únicas e intransferibles.

9.2 Responsabilidad del Usuario

El usuario es responsable de:

- Mantener la confidencialidad de su nombre de usuario y contraseña.
- Notificar de inmediato al Administrador ante cualquier acceso no autorizado sospechoso.
- Cerrar sesión al terminar cada uso, especialmente en equipos compartidos.
- Actualizar su contraseña cada 90 días o cuando sea requerido por el sistema.

9.3 Niveles de Acceso

El Portal contempla tres niveles de acceso diferenciados según el rol:

Rol	Módulos Disponibles	Restricciones
Empleado	Asistencias, horario, perfil, comunicados internos.	Sin acceso a finanzas ni datos de otros empleados.
Gerente	Todo lo del empleado + ventas, inventario, cortes de caja, gestión de personal.	Sin acceso a configuración global ni módulos del dueño.
Dueño	Acceso total: finanzas, configuración, reportes estratégicos, gestión de usuarios.	Sin restricciones dentro del sistema.

4. Propiedad Intelectual

Todo el contenido disponible en el Portal —incluyendo, sin limitar, logotipos, marcas, diseño gráfico, software, bases de datos, manuales de operación, recetas y demás materiales— son propiedad exclusiva de G.A.R.I.N Steakhouse o de sus proveedores de tecnología, y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales de propiedad intelectual.

Se prohíbe expresamente:

- Reproducir, distribuir, transmitir o hacer uso comercial de cualquier contenido del Portal sin autorización escrita previa.
- Usar el nombre comercial, marcas o imagen corporativa de Prime Cut Restaurante fuera del contexto laboral.
- Publicar en redes sociales o medios externos información, imágenes o documentos obtenidos del Portal sin autorización.

5. Contrato — Derechos y Responsabilidades

La aceptación de los presentes T&C al momento del primer inicio de sesión constituye un acuerdo contractual vinculante entre el usuario y G.A.R.I.N Steakhouse. Este contrato digital opera de manera complementaria al contrato individual de trabajo firmado por las partes.

11.1 Derechos del Usuario

- Acceder al Portal con las herramientas y funcionalidades correspondientes a su rol.
- Recibir soporte técnico para el uso adecuado del sistema.
- Ser notificado con anticipación sobre cambios relevantes en el Portal o en los presentes T&C.
- Ejercer sus derechos ARCO conforme a la Sección 5 del presente documento.
- Usar el Portal en un entorno seguro y libre de hostigamiento o uso indebido por terceros.

11.2 Responsabilidades del Usuario

- Utilizar el Portal exclusivamente para actividades relacionadas con sus funciones laborales.

- Mantener actualizados sus datos de perfil y reportar cambios relevantes a Recursos Humanos.
- Reportar de inmediato cualquier falla, vulnerabilidad o uso indebido detectado.
- Custodiar con diligencia sus credenciales y no compartirlas bajo ninguna circunstancia.
- Cumplir con las políticas de seguridad de la información vigentes en la empresa.

11.3 Derechos de G.A.R.I.N Steakhouse (el Negocio)

- Monitorear el uso del Portal para garantizar el cumplimiento de estos T&C y la seguridad del sistema.
- Suspender o revocar el acceso de cualquier usuario que incumpla los presentes T&C, sin responsabilidad para la empresa.
- Actualizar, modificar o discontinuar funcionalidades del Portal con previo aviso razonable.
- Conservar registros de actividad del sistema para fines de auditoría interna y cumplimiento legal.

11.4 Responsabilidades del Negocio

- Garantizar la disponibilidad del Portal en un nivel de servicio razonable (mínimo 95% mensual).
- Notificar a los usuarios sobre mantenimientos programados con al menos 24 horas de anticipación.
- Implementar medidas de seguridad adecuadas para proteger los datos personales del personal.
- Atender las solicitudes ARCO en los plazos establecidos por la LFPDPPP.

11.5 Protección ante Disputas Legales

El incumplimiento de los presentes T&C por parte del usuario podrá constituir causal de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, en términos de la Ley Federal del Trabajo (Art. 47). En casos de daño patrimonial, filtración de información confidencial o uso ilícito del sistema, G.A.R.I.N Steakhouse se reserva el derecho de iniciar las acciones civiles, laborales y/o penales correspondientes.

12. Limitación de Responsabilidad

G.A.R.I.N Steakhouse no será responsable por:

- Interrupciones del servicio ocasionadas por fallos de terceros proveedores de tecnología, internet o energía eléctrica fuera del control del negocio.
- Pérdida de datos derivada de uso incorrecto del sistema por parte del usuario.
- Daños causados por acceso no autorizado resultante del descuido del usuario en la custodia de sus credenciales.
- Incompatibilidades técnicas del dispositivo o navegador del usuario que impidan el uso correcto del Portal.

La responsabilidad máxima acumulada de G.A.R.I.N Steakhouse derivada del uso del Portal no excederá el equivalente a un mes de salario del usuario afectado.

13. Modificaciones a los Términos y Condiciones

G.A.R.I.N Steakhouse podrá modificar los presentes T&C en cualquier momento. Los cambios entrarán en vigor a los 15 días naturales siguientes a su notificación, salvo que la naturaleza del cambio requiera efecto inmediato por motivos de seguridad o cumplimiento legal.

La notificación se realizará mediante aviso en el Portal y correo electrónico corporativo. El uso continuado del Portal tras el vencimiento del plazo de notificación se entenderá como aceptación tácita de las modificaciones.

14. Aceptación, Vigencia y Jurisdicción

Al hacer clic en "Acepto los Términos y Condiciones" durante el proceso de registro o primer inicio de sesión, el usuario manifiesta haber leído, entendido y aceptado íntegramente el presente documento, que incluye tanto el Aviso de Privacidad como los Términos y Condiciones.

Vigencia: El presente documento entra en vigor el 9 de febrero de 2026 y permanecerá vigente hasta su sustitución o modificación.

Jurisdicción: Para cualquier controversia derivada de la interpretación o cumplimiento del presente documento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de Guadalajara, Jalisco, México, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

Marco normativo aplicable: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP); Reglamento de la LFPDPPP; Ley Federal del Trabajo; Código Civil Federal; Ley Federal de Derechos de Autor; lineamientos del INAI.